

1510959-67.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Violação de domicílio

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/03/2022

... das substâncias entorpecentes ao tráfico.

A denúncia (fls. 564/565) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/176) e documentos (fls. 180/560) e foi recebida em 23 de setembro de 2020, indeferindo-se o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 579/580).

Citado (fls. 593), o réu, assistido por Defensor constituído (fls. 64), apresentou resposta à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1510959-67.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510959-67.2020.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violação de domicílio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rams Flavio da Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ANTÔNIO VITOR SOUZA ÂNGELO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de agosto de 2020, por volta das 06h00, na Rua Júlio Tiezzi, nº 39, Centro, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar:

a) vendeu e entregou, a João Victor Barbosa Ronque, 01 (uma) porção de Cannabis sativa Lineu, conhecida popularmente como maconha, com massa líquida de aproximadamente 3,5g (três gramas e cinco decigramas), tratando-se de substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica; e

b) guardava e tinha em depósito 03 (três) porções Cannabis sativa Lineu, conhecida popularmente como maconha, com massas líquidas de 12,42g (doze gramas e quarenta e dois centigramas), 4,58g (quatro gramas e cinquenta e oito centigramas) e 3,4g (três gramas e quatro decigramas), tratando-se de substância entorpecente, que

determina dependência física e psíquica.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu guardava e mantinha as substâncias entorpecentes em depósito e vendeu uma porção, em atividade de traficância.

Na data do fato, policiais compareceram à residência do acusado para dar cumprimento a mandado de prisão temporária expedido em desfavor dele, no feito nº 1503367-69.2020.8.26.0482.

Quando ingressaram no imóvel, depararam-se com João Victor Barbosa Ronque, no bolso de quem encontraram uma porção de maconha, com massa líquida de aproximadamente 3,5g, que lhe fora vendida pelo denunciado.

No interior do imóvel, encontraram outras três porções de maconha. Uma, com massa líquida de 12,42g; outra, gourmet, com massa líquida de 4,58g; e a terceira, na apresentação conhecida como haxixe, com massa líquida de 3,4g.

Argumenta o Promotor de Justiça que as circunstâncias do fato denotam a destinação das substâncias entorpecentes ao tráfico.

A denúncia (fls. 564/565) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/176) e documentos (fls. 180/560) e foi recebida em 23 de setembro de 2020, indeferindo-se o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 579/580).

Citado (fls. 593), o réu, assistido por Defensor constituído (fls. 64), apresentou resposta à acusação (fls. 596/602).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado, instaurando-se incidente de dependência toxicológica (fls. 610/611).

O acusado revogou o mandato de seu Defensor (fls. 680) e, intimado para constituir outro (fls. 704), permaneceu inerte (fls. 711). Em razão disso, nomearam-se Defensores dativos (fls. 713/714).

O denunciado constituiu Defensor (fls. 739).

Durante a instrução processual, foram ouvidas quatro testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados em gravação audiovisual (fls. 716/717 e 740/741).

Substituídos os debates por memoriais, o Ministério Público apresentou-os, postulando a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 747/753).

O Defensor, nas suas alegações finais, pugnou pela retirada de provas também usadas no feito nº 1503336-49.2020.8.26.0482; pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e pela substituição desta por restritiva de direitos (fls. 763/774).

É o relatório.

DECIDO.

Indefiro o pedido de exclusão de provas dos autos, pois não há sequer alegação de que tenham sido ilicitamente obtidas e inexiste previsão legal de destruição de provas fora dessa hipótese.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/07) e de exibição e apreensão (fls. 14/16), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 567/570), dos laudos de exame dos celulares (fls. 613/673) e demais objetos apreendidos (fls. 587/589), e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 567/570) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Os relatos orais das testemunhas policiais civis e do réu convergiram no sentido de que uma das porções, com massa líquida de aproximadamente 3,5g, estava sob a posse de João Victor Barbosa Ronque; e as demais, com massas líquidas de 12,42g, 4,58g e 3,4g, sob a posse do denunciado.

Com efeito, as testemunhas André Fernando Pereira e de André Luiz Zanandrea (fls. 716/717), policiais civis, informaram que compareceram à residência do acusado pela manhã, para dar cumprimento a um mandado de prisão. Quando ingressaram no imóvel, constataram que havia uma casa e um lava-jato instalados no terreno. Pela porta de vidro do escritório do lava-jato, viram Antônio Vitor, João Victor e uma mulher. Sobre a mesa em volta da qual os três estavam, havia porções de maconha e haxixe. Em um dos bolsos de João Victor, encontraram outra porção de maconha. Tanto Antônio Vitor quanto João Victor declararam que as drogas se destinavam ao consumo pessoal. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia. Quando ouvido pela Autoridade Policial, o acusado declarou que fornecera a porção de maconha encontrada sob a posse de João Victor, para juntos a consumirem.

O réu, no interrogatório judicial (fls. 740/741), declarou que as porções encontradas sobre a mesa eram suas e a encontrada no bolso de João Victor pertencia àquela testemunha.

Considerando a convergência entre as declarações do denunciado e das testemunhas policiais civis quanto a este ponto, não há dúvida de que uma das porções estava sob a posse de João Victor, junto ao corpo dele, e as demais, sob a posse de Antônio Vitor.

Resta verificar se o acusado entregara a substância entorpecente a João Victor e se as porções que tinha em depósito se destinavam ao fornecimento a terceiros.

Interrogado (fls. 740/741), o réu negou o tráfico de drogas. Disse que tinha relação próxima com João Victor, a quem conhecera na infância. Na data do fato, encontraram-se casualmente na casa de um amigo e João Victor ofereceu-lhe carona. Na ocasião da ação policial, estavam consumindo maconha e as porções pertencentes ao interrogando estavam sobre a mesa. Além das porções de maconha, havia petrechos como dixeador, seda e bong. Disse que mantinha a droga em potes separados, porque eram de qualidades variadas. Negou que tenha fornecido a porção de maconha encontrada junto ao corpo de João Victor. Asseverou que recebera as porções de maconha gourmet e haxixe gratuitamente, aproximadamente uma semana antes do fato, em um evento em que trabalhara como DJ. Contudo, não as consumira, pois aquelas variedades de Cannabis sativa L têm preço elevado e desejava reservá-las para outras ocasiões.

Contudo, a negativa de fornecimento a terceiros restou infirmada pelas declarações da testemunha João Victor.

João Victor Barbosa Ronque (fls. 716/717) disse que estudou com o acusado e é amigo dele. Na data do fato, assistiram a um jogo de futebol na casa de um amigo e foram para a residência de Antônio Vitor, consumir maconha. Quando estavam lá, policiais invadiram o imóvel e encontraram porções de maconha sobre uma mesa de som. Disse que possuía uma porção daquela substância entorpecente, que Antônio Vitor lhe dera gratuitamente naquela mesma noite. Disse que a droga se destinava ao consumo imediato, não a consumiria posteriormente. Afirmou que não havia consumido maconha juntamente com o réu em data anterior e pouco o encontrava.

A afirmação de que a droga lhe fora fornecida pelo acusado, apresentada por João Victor, coincide com a narrativa apresentada por Antônio Vitor em seara administrativa.

Quando ouvido pela Autoridade Policial (fls. 06/07), o réu declarou, na presença de seu advogado, que fornecera gratuitamente a porção de maconha que foi encontrada em um dos bolsos de João Victor.

As declarações de João Victor (fls. 716/717) e o relato extrajudicial do réu (fls. 06/07) evidenciam que este fornecera a droga àquela testemunha.

Não é crível que a droga encontrada em um dos bolsos de João Victor se destinasse ao consumo imediato, em companhia do acusado.

Sobre a mesa do cômodo onde estavam havia outras porções de maconha, em quantidades maiores e de variedades distintas.

Nesse contexto, em que as demais porções estavam disponíveis sobre a mesa, não parece razoável que João Vitor guardasse no bolso maconha destinada ao consumo imediato.

Por não ser minimamente factível que a droga encontrada sob a posse de João Victor se destinasse ao consumo conjunto e imediato, não é possível desclassificar a

conduta para a prevista no § 3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Ao fornecer a substância entorpecente a João Victor, gratuitamente ou não, o denunciado praticou conduta prevista no caput artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Não há dúvida de que as porções encontradas sobre a mesa também se destinavam ao fornecimento a terceiros.

Em troca de mensagens eletrônicas por meio do aplicativo Whatsapp, no dia 01/08/2020, a interlocutora do réu, identificada como Mariana Torres, tratou Antônio Vitor como meu vendedor (fls. 630/631). Leia-se:

Antônio:Eu te apresento um baseado e agnt fica

(...)

Mariana:n posso ficar com meu vendedor kkk

(...)

Antônio:Não vendo mais

Inobstante a afirmação não vendo mais, o réu, no dia 26/08/2020, ofereceu-se para acompanhar o interlocutor AudioGordo numa missão (fls. 626). Leia-se:

AudioGordo:Vou na missak

Pegar outar bag

Missão*

Antônio:Quer que eu com vc?

Já foi aquelas 25?

Inegável que estavam a tratar sobre movimentação de drogas, pois AudioGordo, na véspera, 25/08/2020, afirmara a necessidade de levar substâncias entorpecentes a terceiros (fls. 625). Observe-se:

AudioGordo:Levar a cota pro mlk do damha

95g

A entrega de uma porção de maconha a João Vitor no dia da prisão em flagrante delito e as mensagens acima referidas evidenciam que todas as demais porções apreendidas se destinavam ao fornecimento a terceiros.

Ao ter em depósito e guardar drogas destinadas ao fornecimento a terceiros, o denunciado realizou ações descritas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastado o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Por outro lado, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Conforme argumentou o Ministério Público, encontraram-se, no celular do denunciado, mensagens concernentes à entrega de substâncias entorpecentes a terceiros.

Todavia, não havia mensagens em quantidade e habitualidade suficientes para evidenciar a dedicação à atividade criminosa.

Além disso, os relatos orais convergiram no sentido de que o réu possuía atividade laborativa lícita, no lava-jato da família.

Tais elementos implicam dúvida quanto à dedicação à atividade criminosa, circunstância que basta para ensejar a incidência da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Como o réu é tecnicamente primário e não há prova de que integre organização criminosa, nem de que se dedique à atividade ilícita, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Apenas para que não se alegue omissão, consigno que a mãe do acusado, Ivonete de Souza, nada informou sobre o fato criminoso.

Segundo Ivonete de Souza (fls. 740/741), seu filho, trabalhava no lava-jato da família, do qual João Vitor também era sócio. Como João Vitor possuía outra ocupação, não comparecia ao lava-jato diariamente. Na data do fato, foi acordada por policiais, que a informaram do ocorrido. Pelo que soube, Antônio Vitor e João Victor haviam chegado à sua casa pouco antes da ação policial.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria e ausentes excludentes da ilicitude, dirimidas da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da sanção, é caso de condenação do denunciado às penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva. A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta) e as circunstâncias e consequências do fato são normais para esta modalidade de delito. Sendo assim, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, não estão caracterizadas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase do cálculo, configurada uma minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), diminui-se a sanção em 2/3 (dois terços). Aplica-se o redutor máximo, porque inexistem elementos para justificar maior severidade.

Com a diminuição, passam-se as sanções para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o quantum da pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto (art. 33, CP).

Ante o disposto no artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar ANTÔNIO VITOR SOUZA ÂNGELO, nascido aos 02/02/1998, natural de Presidente Venceslau/SP, filho de Ivonete Souza de Ângelo e de Oscar de Ângelo, inscrito no Registro Geral nº 54.694.262-3 SSP/SP e no CPF nº 483.003.268-55 (fls. 27), pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Considerando o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição dessa por restritivas de direitos, revogo as medidas cautelares estabelecidas às fls. 51/54.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensor constituído (fls. 739).

O laudo de fls. 613/673 demonstra que o celular Pocophone Xiaomi apreendido (fls. 14) foi usado na prática do crime. Por se tratar de bem inservível para a União, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo a imediata restituição do celular Iphone a João Victor Barbosa Ronque, ou à procuradora dele (fls. 03 do apenso nº 0010613-59.2021.8.26.0482).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 27 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA